+ Ngoài lời khai và đơn của N thì không có chứng cứ nào xác định giọng nói qua điện thoại là một phụ nữ;

+ Lời khai của N rất mâu thuẫn, lúc thì xác định là đồng ý và hẹn người đàn ông ra quán nhận tiền qua điện thoại, lúc thì xác định người gọi điện thoại cho mình là phụ nữ;

+ Trong quá trình điều tra, chưa xác định được lai lịch, nhân thân của người đàn ông đã gặp và giao tiền cho N ở quán cafe, nên cũng đồng nghĩa là chưa làm rõ được việc là người đàn ông này có mối quan hệ gì với H hay không, làm sao H và N biết nhau;

+ Bà A, bà B, bà C đều là người làm thuê cho S, nhưng tại sao biết và cung cấp lời khai về việc số điện 0123456789 là của H;

+ Mặc dù H khai là có mâu thuẫn và có ghét S, nhưng sự mâu thuẫn này liệu có đến mức làm động cơ để H thuê người chém S hay không. S cung cấp lời khai rằng H đã nói: "Tao sẽ lấy cánh tay của mày", đây là lời khai của S; H không thừa nhận, trong vụ án cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh H đã nói câu này.

**Câu hỏi 3:** Tư vấn cho H:

- Đánh giá về tình trạng pháp lý hiện tại của H, nếu như lời xin lỗi của N là sự thật, thì có cơ sở xác định có tình tiết mới đối với vụ án, mà tình tiết mới này có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án không biết được khi ra bản án, quyết định đó.

- Do bản án của H đã có hiệu lực pháp luật, nên phải tư vấn cho H về trình tự, thủ tục để xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật, cụ thực hiện việc đề nghị tái thẩm vụ án.

- Đề nghị H yêu cầu N phải viết tường trình về những gì mà N đã nói khi xin lỗi H; Hướng dẫn H thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh để thông báo đến Viện Kiểm sát, Tòa án;

- Hướng dẫn H soạn thảo văn bản để đề nghị xem xét lại bản án theo thủ tục tái thẩm.

**Đề số 2 (Phần tự chọn):**

**Câu hỏi 1:**

Do loại bàn ghế gỗ này không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu và các hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép hoặc phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan; nên Công ty A không phải xin giấy phép cho việc xuất khẩu.

Căn cứ pháp lý: Khoản 4 Điều 4 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

**Câu hỏi 2:**

– Những rủi ro, bất lợi cho Công ty A là:

+ Công ty TJX sẽ không thanh toán đúng thời hạn sau khi nhận đủ hàng;

+ Không có biện pháp bảo đảm để Công ty TJX thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Công ty A;